企業法　一問一答　第2回

答えは右列。隠して解き、間違えたら□に印。3回連続正解で卒業。上級＝上級の範囲。

チェック	No	頁	問題	答え
第1編　会社法総論				
第3章　会社の概念				
□□□	9	p.15	会社には____会社、____会社、____会社、____会社がある。	**株式**会社、**合名**会社、**合資**会社、**合同**会社。 このうち合名会社・合資会社・合同会社を**持分会社**と総称する。
□□□	10	p.15	会社の概念における営利性とは？ 何条？ それぞれの内容は？	①団体が**対外的な営利活動によって利益を得て**、②その**得た利益を構成員に分配**すること（②が重要）。 明文規定はないが、会社は営利性を有すると解する。根拠は**105条2項**。 ・105条1項1号：**剰余金配当請求権** ・105条1項2号：**残余財産分配請求権** ・105条1項3号：議決権 ・105条2項：1号・2号の**両者を与えない定款規定は無効**→どちらか一方は株主に保障される（営利性を裏から規定）。
□□□	11	p.16	一人会社は認められるか。	**認められる**（株式会社・持分会社いずれも）。 一人会社も、株式譲渡などで社員が複数になる可能性があり、**潜在的には社団性**があるといえるから。
□□□	12	p.17	会社に法人格を認める理由を3つ。	①**社会的有用性** ②**法律関係の簡明な処理**：会社自身が契約の当事者となるので、構成員が何万人いても法律関係を簡単に処理できる。 ③**責任財産の分離**：会社の債権者は会社財産に、構成員の債権者は構成員の財産にだけ強制執行できる→構成員は出資金を損するだけ（有限責任）。
□□□	13 上級	p.19	定款所定の目的による会社の権利能力の制限。	判例（**権利能力制限説**）：会社にも**民法34条が適用**され、会社の権利能力は**定款所定の目的によって制限される**。 ただし取引の安全を図るため、 ①目的の範囲には、目的遂行に**直接・間接に必要な行為すべて**が含まれる ②必要か否かは、**もっぱら行為の客観的性質**に即して判断する 例：政治献金・ボランティア団体への寄付も、目的遂行に間接的ながら必要ないし有益な行為であり、権利能力の範囲内。
第2編　株式会社				

チェック	No	頁	問題	答え
第1章　株式会社の意義と特色				
□□□	14	p.22	株式会社（持分会社）の特質。	株式会社の基本的二大特質は**株式**と**有限責任**。ただし合同会社の社員も全員が有限責任社員なので、持分会社との対比では、株式会社の特質は「**所有と経営の制度的分離**」（持分会社は「**所有と経営の制度的一致**」）。
第2章　機関				
□□□	15	p.28	機関設計自由の原則、何条？	**株主総会と取締役は必置**（295条・326条1項）としたうえで、**定款**に規定すれば、取締役会・会計参与・監査役・監査役会・会計監査人・監査等委員会・指名委員会等を**設置できる**。 **326条2項**
□□□	16	p.29	機関設計自由の原則の例外、何条？（公取会大非監指）	**327条・328条** 【公】公開会社・監査役会設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社は**取締役会**を置く（327条1項） 【取】取締役会設置会社（監・指を除く）は**監査役**を置く（327条2項本文）。ただし**非公開会社たる会計参与設置会社**は不要（同項ただし書） 【会】会計監査人設置会社（監・指を除く）は**監査役**を置く（327条3項） 【大】大会社（非公開会社・監・指を除く）は**監査役会および会計監査人**を置く（328条1項） 【非】非公開大会社は**会計監査人**を置く（328条2項） 【監】監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社は**監査役を置けない**（327条4項）、**会計監査人を置く**（同条5項） 【指】指名委員会等設置会社は**監査等委員会を置けない**（327条6項）
□□□	17	p.28	株式会社の機関設計は____事項である。	**登記**事項。 会社の債権者や、会社と取引しようとする者にとって重大な関心事だから。
□□□	18	p.33	株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができるか。	**できない**（所有と経営の分離）。 ただし**非公開会社は可能**。 執行役も同様（非公開会社の指名委員会等設置会社は可能）。